

derechos individuales como dueño de la empresa y empleador de los directores. El resultado es que el control efectivo de muchas, quizá la mayoría, de las corporaciones estadounidenses no lo ejercen aquellos que, en conjunto, poseen casi todas las acciones, sino un pequeño grupo conocido como «la directiva».

Consideró que la infravaloración profunda debía incitar a los accionistas a «plantear la pregunta de si su interés era continuar con la empresa» y de si «la directiva debía dar los pasos necesarios para corregir la disparidad obvia entre el precio de mercado y el valor intrínseco, y, entre estos pasos, una reconsideración de sus estrategias y una justificación honesta a los accionistas sobre su decisión de continuar con la empresa».²⁵

Graham publicó *Security Analysis* apenas dos años antes de que Berle y Means, que habían identificado el problema del principal-agente en las corporaciones que cotizaban, compartieran sus investigaciones. Citó la obra de Berle y Means con cierta repercusión. Estos propusieron que era «evidente para cualquier observador atento» que el efecto de la separación entre la propiedad y el control era que la corporación dejaba de ser «un ente empresarial privado» para convertirse en una «institución» pública.²⁶

Los dueños de la propiedad pasiva, al ceder el control y la responsabilidad a la propiedad activa, han anulado el derecho de que la corporación solo tenga como objetivo su interés. Es decir, han permitido que la comunidad les deje de proteger en todos los aspectos que implica la doctrina de los derechos de propiedad. Al mismo tiempo, los grupos controladores, al extender sus competencias corporativas y en busca de su propio interés, han roto los límites de la tradición, que requieren que una corporación sea dirigida con el único objetivo de beneficiar a los dueños de la propiedad pasiva.

Graham rechazó el argumento de Berle y Means de que una corporación debe entenderse como una especie de propiedad comunitaria que «sirve no solo a los dueños o al grupo de control, sino a toda la sociedad». Dudaba de que, intencionadamente, los accionistas hubieran «anulado el derecho de que la corporación solo tenga como objetivo su interés»,²⁷ y sostenía que los accionistas estadounidenses habían abdicado por defecto. La opinión de